



PENETAPAN
Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

MCVIN, LOW WEI SHENG : Tempat/Tanggal Lahir : Singapore, 22 April 1987,
No Passport : K2255078E, Alamat : Singapura,
Alamat Domisili : Jl Pantai Berawa No 168,
Tibubeneng, Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung,
Provinsi Bali, 80361, Jabatan : Komisaris PT
Vanya Asset Management sekaligus Pemegang
Saham sebanyak 4900 (empat ribu sembilan
ratus) lembar Setara 49% (empat puluh sembilan
persen) yang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Endang Retno Suryowati, SPt., SH
seorang Warga Negara Indonesia, dengan
pekerjaan Advokat, Pengacara dan / atau Kuasa
Hukum yang berkantor di Suryowati & Partner Law
Office, yang beralamat di Jl. Kutat Lestari Gang VI
No 1, Sanur, Kec Denpasar Selatan Kota
Denpasar. No telp : +62878-3534-2202
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli
2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa
tanggal 22 Juli 2025 Reg No : 3087/Daf 2025,
Selanjutnya disebut **PEMOHON KONVENSİ /**
TERMOHON REKONVENSİ;

Lawan:

ALFRED HARTONO LUKMAN : NIK : 3172012804850011, Tempat/tanggal
lahir : Medan, 28-04-1985, Alamat : Taman Sari
Residence C3A, Link Mumbul, Kel/Desa Benoa,
Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali,
Jabatan : Direktur PT Vanya Asset Management
sekaligus pemegang Saham sebanyak 5100(lima
ribu seratus) lembar Setara dengan 51% (lima



puluh satu persen) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tu Bagus Pradita Dalem, SH. Advokat / Pengacara pada TB International Legal Consultant & Law Office Tu Bagus Pradita Dalem, SH & Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH. M.H, MBA berkantor di Jl. Teuku Umar No 115 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 01/SK/Med/TB.ILC/07/2025 tanggal 21 Juli 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Selasa tanggal 22 Juli 2025 Reg No : 3090/Daf 2025 Selanjutnya disebut **TERMOHON KONVENSI / PEMOHON REKONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Juli 2025 dalam Register Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon adalah Pemegang Saham sekaligus Komisaris dari PT Vanya Asset Management, sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI : 68111);
2. Bahwa PT Vanya Asset Management didirikan atas kesepakatan pemegang saham yaitu Tn Mcvin Low Wei Sheng sebanyak 4.900 (empat ribu Sembilan ratus) lembar saham
Dan Tn Alfred Hartono Lukman memiliki sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) lembar saham tercantum dalam akta pendirian No 01 tertanggal 05 Juni 2023, yang dicatat oleh Notaris Ida Ayu Agung Putri Indrayanti, SH.MKn;
3. Bahwa dalam Akta Pendirian No 01 tanggal 05 Juni 2023, tercatat juga pemegang saham Tn Alfred Hartono Lukman menjabat sebagai Direktur dan Tn McVin Low Wei Sheng menjabat Komisaris;
4. Bahwa setelah Perseroan menjalankan maksud dan tujuannya, ada beberapa masalah yang timbul dikarenakan tidak transparannya Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur) dalam mengelola dana Perusahaan, untuk itu Komisaris (Pemohon) berusaha untuk mengingatkan tugas dan wewenangnya agar tidak keluar dari Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang tertuang pada Akta Pendirian No 01 tertanggal 05 Juni 2023, terutama pada Pasal 15 AD/ART yang berbunyi :

“Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi”

5. Bahwa benar karena Termohon (Direktur) tidak dapat dihubungi dan komunikasi kedua belah pihak menjadi terhenti, maka Pemohon (Komisaris) secara terbuka mengirimkan Surat Teguran (Somasi) tertanggal 26 Maret 2025 No 012/SOM-SP/III/2025, dengan tujuan untuk mengingatkan kembali wewenang dan tugas Direktur, serta meminta Direktur untuk mengembalikan asset-aset PT Vanya Asset Management yang ditahan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas, yang berupa:

- Aset berupa tanah sewa berdasarkan Akta Sewa Menyewa Tanah No 03, tertanggal 12 April 2023, di kelurahan Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, tertera atas nama I Nyoman Rudang, I Ketut Ridang, I wayan Kodra kepada seluas 2576 m2 (duaribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) dan seluas 540 m2 (limaratus empat puluh meter persegi) berikut dokumen-dokumennya.
- Dokumen-dokumen asset berupa Akta Pemindahan Hak Sewa menyewa No 5 tertanggal 12 Juli 2023, berikut dokumen-dokumen pendukung lainnya
- Dokumen-dokumen penting milik Perseroan

6. Bahwa setelah dikirimkannya SOMASI tersebut, pihak Termohon menjawab SOMASI, dan Pemohon mengirimkan Somasi balik ke Termohon, demikian atas tidak tercapai kata sepakat, maka Pemohon sesuai dengan Undang-undang PT No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 80 ayat 2, yang berbunyi :

“Dalam hal semua anggota Direksi tidak ada atau tidak menjalankan tugasnya, untuk sementara Dewan Komisaris dapat memberikan pengelolaan Perseroan kepada pihak lain atas beban Perseroan.”

Halaman 3 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Atas Surat Permohonan Pemegang Saham tertanggal 22 Maret 2025 yang dikirimkan kepada Komisaris untuk dilaksanakannya RUPS, maka Pemohon melakukan upaya

8. Pemberhentian Sementara Jabatan Direktur per tanggal 22 Maret 2025, sesuai dengan ketentuan pada:

Pasal 106 ayat (1), yang berbunyi :

“Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara anggota Direksi, dengan menyebutkan alasannya.”

Pasal 106 ayat (2), yang berbunyi :

“Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan.”

9. Atas pemberhentian sementara tersebut Pemohon mengirimkan Surat Undangan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan **Pasal 79 (3), UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:**

“Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, pemanggilan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris”

10. Pemohon Selaku Komisaris Kemudian Menyampaikan Undangan Rups Yang Pelaksanaannya Akan Diselenggarakan Pada Tanggal 9 Mei 2025, Di Alamat Kantor Pt Vanya Asset Management, Yang Agendanya Adalah Sebagai Berikut :

- Audit internal dan audit investigasi keuangan PT Vanya Asset Management
- Pemberhentian Direksi Perusahaan
- Maksud dan Tujuan Perseroan
- Susunan Pemegang Saham Perseroan
- Hal-hal lain

11. Bahwa Termohon tidak menerima penonaktifan sementara dirinya sebagai Direktur, dan tidak mau melaksanakan RUPS, yang direncanakan pada Undangan RUPS tertanggal 9 Mei 2025, adapun Pemohon masih tetap bersikeras untuk melakukan mediasi dan pertemuan agar menemukan titik temu atas permasalahan tersebut, akan tetapi upaya tersebut juga gagal;

12. Atas gagalnya mediasi-mediasi tersebut, maka Pemohon kemudian melakukan tindakan **memberhentikan lagi secara sementara jabatan Direktur** yang dipegang Termohon, dengan mengirimkan Surat Penonaktifkan dan Pemberhentian Sementara, tertanggal 4 Juni 2025, dan

Halaman 4 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus mengirimkan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025, dengan agenda rapat sebagai berikut :

- Audit Internal dan Audit Investigasi Keuangan PT Vanya Asset Management
- Perubahan Struktur Direksi Perseroan
- Maksud dan Tujuan Perseroan
- Susunan Pemegang Saham Perseroan
- Hal-hal lain

13. Bahwa atas Undang RUPSLB ini pun Termohon tidak ada itikad baik untuk datang dan melaksanakannya, bahkan dalam jeda waktu penonaktifan ini, Kuasa Hukum Termohon berulang kali melakukan tindakan-tindakan atas asset PT Vanya Asset Management yang berupa hotel (yang sedang beroperasi) dengan mengambilalih manajemen hotel tersebut secara sepihak dengan dalih bahwa Direktur memegang kekuasaan atas saham yang dimilikinya sebanyak 51% (lima puluh satu persen);

14. Tindakan-tindakan dari Termohon melalui Kuasa Hukumnya sudah sangat merugikan operasional PT Vanya Asset Management yang mana seharusnya hal-hal tersebut dilakukan setelah ada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);

15. Bahwa atas undangan RUPS dan RUPSLB tersebut Termohon menyatakan menolak hadir, dan juga menolak atas pemberhentian sementara selaku Direktur oleh Pemohon (Komisaris) maka sesuai Pasal 76 UU No. 40 Tahun 2007, yang berbunyi:

"RUPS merupakan organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi

atau Dewan Komisaris.

Pasal 77 ayat (3) RUPS Tahunan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Pasal 81

Memberi jalan bagi pemegang saham untuk **memohon kepada pengadilan** agar diberi izin menyelenggarakan RUPS jika Direksi dan Komisaris tidak merespons.

16. Bahwa menurut UU No 40 Tahun 2007, Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus mempunyai nilai nominal dan disetor penuh."
- Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi "Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya."
- Penjelasan Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa **"Hak-hak tersebut hanya dapat dijalankan oleh pemegang saham yang telah melunasi seluruh nilai saham yang diambilnya."** Bahwa hak-hak yang dimaksud adalah Hak-hak pemegang saham seperti menghadiri RUPS, memberikan suara, dan menerima dividen, **tidak bisa dijalankan kalau saham belum disetor penuh;**

Untuk itu sudah sesuai dengan aturan bahwa pemegang saham dengan setoran penuh memiliki hak-hak suara dan apabila tidak memiliki setoran penuh maka hak suaranya dianggap tidak ada

Dengan ditolaknya Upaya RUPS dan RUPSLB yang dikirimkan oleh pihak Pemohon (Komisaris) sekaligus pemegang saham kepada Termohon (Direktur), untuk itu sesuai dengan Pasal 81 UU No 40 Tahun 2007, yang pada intinya memberi jalan bagi pemegang saham untuk **memohon kepada pengadilan** agar diberi izin menyelenggarakan RUPS jika Direksi dan Komisaris tidak merespons. Untuk itu Pemohon sebagai Pemegang Saham sekaligus Komisaris PT Vanya Asset Management kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, untuk memberikan penetapan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham PT Vanya Management, yang isi amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sesuai Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atas penonaktifan sementara Termohon (Alfred Hartono Lukman) selaku Direktur PT Vanya Asset Management;
3. Menyatakan sah atas undangan RUPS tertanggal 23 maret 2025 dan Undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 4 Juni 2025 sesuai ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan AD/ART Pt Vanya Asset Mangement;
4. Menetapkan agar Komisaris (Pemohon) diberikan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Vanya Asset Management, dengan agenda:

Halaman 6 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Audit internal dan Audit keuangan PT Vanya Asset Management
2. Perubahan susunan Direksi Perseroan
3. Maksud dan Tujuan Perseroan
4. Susunan Pemegang Saham Perseroan
5. Hal-hal lain
5. Menetapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sah dan mengikat bagi para pemegang saham Perseroan meskipun tidak seluruh pemegang saham hadir atau diwakili;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi hadir kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi tersebut Kuasa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN (KONDISI FAKTUAL YANG MELATARBELAKANGI PERMOHONAN)

Bahwa Termohon adalah Direktur Utama sekaligus pemegang saham mayoritas sebesar 51% dalam PT. Vanya Asset Management, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan memiliki aset berupa properti hotel yang sedang dalam tahap pengelolaan dan operasional.

Bahwa Pemohon adalah Komisaris yang hanya memiliki 49% saham, dan secara hukum tunduk pada Pasal 108 s.d. 115 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mengatur tugas dan batas kewenangan Komisaris, yaitu **melakukan pengawasan dan bukan menjalankan pengelolaan secara langsung.**

Bahwa permasalahan dalam perkara a quo berawal ketika Pemohon selaku Komisaris bertindak **melampaui batas kewenangannya** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dengan melakukan **transaksi Sewa Menyewa secara bawah tangan** kepada para calon Penyewa (Inestor) unit villa yang direncanakan akan dibangun oleh PT. Vanya Asset Management di atas lahan milik pribadi Direktur Utama (Termohon).

Bahwa tindakan Pemohon tersebut dilakukan **tanpa persetujuan RUPS** dan bahkan tanpa pemberitahuan kepada Direktur Utama dan juga berulang kali Termohon Mengatakan Bahwa Pemohon Tidak Memiliki kewenangan dan Juga



Ijin Kerja di Indonesia sehingga hal tersebut sangat berisiko dan Melanggar Hukum. Selain tidak sesuai dengan ketentuan hukum, perjanjian yang dibuat Pemohon dengan para pihak ketiga tersebut mengandung klausul-klausul yang **merugikan kepentingan perusahaan di masa depan**, dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta keuangan yang berat terhadap perseroan. Namun dengan alasan yang tidak jelas Pemohon Tetap membuat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Tersebut, dan Termohon Selalu memperlakukan Hal ini dan selalu dikatakan Oleh Pemohon bahwa ia yang akan bertanggung jawab Penuh akan hal ini apabila terjadi permasalahan nantinya, hal inilah yang memicu permasalahan ini. Dan akhirnya yang dikhawatirkan oleh Termohon terjadi, dimana terjadi Permasalahan terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT Vanya Asset Management Tersebut, Terutama Masalah Dana untuk penyelesaian Proyek tersebut, yang mana seharusnya dana tersebut didapat dari pihak ketiga, namun karena Perjanjian yang dilakukan Pemohon kepada Pihak Ketiga sangat tidak rasional dan Merugikan Perusahaan maka Perusahaan atau PT Vanya Asset Management belum dapat menyelesaikan Proyek Tersebut sesuai dengan Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dengan Pihak Ketiga, namun oleh Karena Rasa Tanggung Jawab sebagai Direktur Utama, Termohon Tetap Menjalankan Pekerjaan Proyek Tersebut walaupun Sedikit Banyaknya Menggunakan Dana Pribadi Dari Termohon. Oleh Karena Situasi Keuangan Yang Mulai Tidak Stabil maka Termohon Terus Berusaha untuk berkomunikasi dengan Pemohon dengan tujuan untuk mencari jalan keluar terbaik dan meminta pertanggungjawaban Pemohon sesuai dengan pernyataan Termohon terdahulu.

Bahwa Termohon beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musyawarah, Namun tetap tidak ada ihtikad baik dari Pemohon dalam menyelesaikan Permasalahan ini, Namun Pemohon cenderung meluapkan dengan emosi, menantang dan bahkan memojokan Direktur Utama.

Bahwa karena tidak adanya titik temu, Termohon kemudian berinisiatif untuk melaksanakan RUPS guna menyelesaikan Permasalahan ini dengan Segera, kemudian termohon **MENGIRIMKAN UNDANGAN RESMI KEPADA PEMOHON UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)** yang dijadwalkan pada tanggal **27 MARET 2025** (bukti undangan RUPS terlampir), dengan maksud menyelesaikan seluruh permasalahan secara internal dan sesuai dengan mekanisme hukum perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun undangan telah dikirimkan secara resmi dan bahkan diterima langsung oleh Termohon melalui aplikasi WhatsApp dan surat resmi, **Pemohon tidak memberikan respons maupun hadir dalam RUPS tersebut.**

Bahwa justru setelah itu, Pemohon melalui kuasa hukumnya **mengirimkan surat somasi kepada Termohon**, yang berisi tuntutan pengembalian aset termasuk menyangkut perjanjian sewa menyewa tanah dan pengelolaan hotel. Padahal, perlu ditegaskan bahwa **tanah yang disewa di Seminyak tersebut merupakan tanah pribadi Direktur Utama dan bukan milik PT. Vanya Asset Management**, serta **perjanjian sewa menyewa dilakukan secara sah antara pemilik tanah pribadi dan Termohon, tanpa keterlibatan Pemohon.**

Bahwa setelah permasalahan ini timbul, Termohon melakukan investigasi secara mendalam terhadap seluruh perjanjian yang telah dibuat oleh Pemohon, termasuk perikatan dengan pihak ketiga. Dalam proses tersebut, Termohon menemukan adanya **indikasi kuat bahwa Pemohon berupaya menjadikan atau menggadaikan aset milik PT Vanya Asset Management (yakni hotel) kepada pihak ketiga**, sebagai bentuk penyelesaian atas tanggung jawab yang timbul dari perjanjian yang sebelumnya dibuat secara sepihak oleh Pemohon.

Bahwa Termohon Tidak menerima akan Hal Dilakukan Pemohon tersebut, Karena tindakan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip kepemilikan dan pengelolaan perusahaan yang sah, terlebih karena **Termohon selaku Direktur Utama tidak pernah mengetahui, menyetujui, atau menandatangani perjanjian apa pun terkait dengan perikatan tersebut.** Oleh karena itu, Termohon merasa keberatan apabila kemudian upaya penyelesaian dilakukan dengan menyerahkan aset milik PT tanpa konfirmasi atau persetujuan kepada Direktur Utama yang sekaligus merupakan pemegang saham mayoritas.

Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon telah memberikan **teguran secara resmi dalam bentuk somasi** kepada Pemohon yang disampaikan melalui kuasa hokum Termohon Dan Diberikan Kepada Kuasa Hukum Pemohon. Namun, bukannya memberikan penjelasan yang sah atau logis atas tindakan-tindakan tersebut, Pemohon justru membalas dengan mengirimkan **surat pemberhentian terhadap Direktur Utama** yang dilakukan secara sepihak dan **bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan**, karena tidak melalui proses RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 UUPt.

Bahwa setelah itu, Termohon berinisiatif untuk melakukan investigasi langsung terhadap aset PT, yakni **Hotel M4YA yang berlokasi di Brawa, Canggu.** Namun sesampainya di lokasi, Termohon justru mendapati bahwa **dirinya tidak**



mengenalinya satu pun orang yang mengelola hotel tersebut. Bahkan, salah seorang pegawai hotel dengan sikap tidak pantas telah mengusir Termohon selaku Direktur Utama dari area hotel.

Bahwa hasil investigasi lanjutan menunjukkan bahwa pegawai-pegawai lama yang sebelumnya diangkat oleh Direktur Utama telah diberhentikan sepihak oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik hotel, tanpa dasar hukum yang sah. Menyadari hal tersebut, Termohon melaporkan kejadian ini ke Polres Badung dengan dugaan tindak pidana penggelapan, serta melaporkan kejadian serupa ke Polresta Denpasar atas dugaan tindak Pidana Penggelapan Aset Perusahaan serta Melaporkan Pemohon Ke Polda Bali (Bukti Terlampir), dan saat ini laporan tersebut telah dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Bahwa setelah itu, Termohon kembali berupaya untuk mengambil alih manajemen hotel secara sah, namun kembali dihalangi oleh kuasa hukum Pemohon (Komisaris) dengan alasan bahwa Pemohon adalah pihak yang sah menjalankan operasional hotel, alasan yang bertentangan dengan ketentuan UUPT dan prinsip corporate governance, namun karena Melihat situasi Hotel Masih ada Tamu yang menginap dan karena Termohon masih berkordinasidengan Pihak Kepolisian dalam Hal Investigasi menyeluruh maka Termohon belum Melakukan Tindakan mengambil alih Manaegement Hotel Tersebut.

Bahwa akhirnya, pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025, Termohon berhasil mengambil alih kembali manajemen Hotel M4YA setelah pada hari sebelumnya Polsek Kuta Utara melakukan penggerebekan terhadap hotel tersebut berdasarkan laporan dan temuan bahwa hotel tersebut menjual minuman keras (miras) tanpa izin resmi. Penjualan tersebut diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh kewenangan langsung dari Pemohon selaku Komisaris. Hal ini jelas merupakan tindakan melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Bahwa dalam perjalanannya, Pemohon selaku Komisaris telah melakukan tindakan di luar kewenangannya secara sepihak dengan:

- Menandatangani perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak Kepada Pihak Ke Tiga tanpa persetujuan Direksi dan tanpa otorisasi dari RUPS.
- Menjalankan operasional hotel secara langsung tanpa persetujuan RUPS atau Direksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patut Diduga Mengangkat dan memberikan kuasa kepada pihak ketiga yang tidak dikenal secara legal untuk mengelola hotel;
- Melarang Direktur Utama dan timnya untuk masuk dan mengelola hotel yang merupakan aset perusahaan;
- Diduga melakukan Permufakatan Jahat tindak Pidana penggelapan hasil pengelolaan hotel, termasuk ditemukannya mesin EDC atas nama **PT Maya Asset Management**, sebuah entitas yang tidak dikenal secara legal dalam struktur kepemilikan PT Vanya Asset Management;
- Mengizinkan atau membiarkan penjualan **minuman keras tanpa izin** di dalam lingkungan hotel yang kemudian menyebabkan **penggerebekan oleh aparat Kepolisian Polsek Kuta Utara**;

Bahwa atas dugaan tersebut, Termohon telah **melaporkan Pemohon dan Pihak – Pihak yang terlibat lainnya KE KEPOLISIAN DAERAH BALI, POLRES BADUNG DAN POLRESTA DENPASAR dan POLSEK KUTA UTARA** atas dugaan:

- **Pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP);**
- **Penggelapan aset (Pasal 372 KUHP);**
- **Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang (Pasal 1365 KUHPer).**
- **Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin Resmi di Lingkungan Hotel (Pasal 204)**

Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah upaya untuk melegalkan tindakan yang secara hukum telah cacat, merugikan perusahaan, dan bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.

Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya pelanggaran etika, hukum, dan kewenangan yang dilakukan Pemohon, dan oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak.

II. EKSEPSI FORMIL

1. Bahwa Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebagaimana Diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UUP

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUP), permohonan penetapan RUPS ke pengadilan hanya dapat diajukan dalam hal RUPS tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapai kuorum atau karena

Halaman 11 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direksi dan Komisaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan RUPS. Dalam hal ini, Direktur Utama selaku Termohon justru telah menyelenggarakan dan mengundang Pemohon untuk menghadiri RUPS pada tanggal 27 Maret 2025, namun Pemohon tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan resmi terhadap undangan tersebut. Oleh karena itu, alasan permohonan Pemohon adalah tidak berdasar karena tidak memenuhi unsur ketidakterlaksanaan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan semata-mata reaksi dari Pemohon atas agenda RUPS yang sah yang telah digagas oleh Termohon. Maka permohonan ini cacat secara formil dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Pemohon Tidak Berwenang Menjalankan Fungsi Manajerial dan Tidak Memiliki Legitimasi Hukum untuk Bekerja di Indonesia

Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UUPT, Komisaris hanya memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat dan melakukan pengawasan, bukan untuk menjalankan fungsi pengelolaan dan operasional perusahaan. Fakta bahwa Pemohon justru telah menunjuk pihak ketiga, mengendalikan aset perusahaan, dan bahkan membuat perjanjian hukum tanpa keterlibatan Direksi, merupakan bukti kuat bahwa Pemohon melampaui batas kewenangannya dan melakukan tindakan yang tidak sah secara hukum.

Selain itu, **Pemohon adalah Warga Negara Asing (WNA)** dan sampai saat ini **tidak pernah menunjukkan atau membuktikan kepemilikan izin tinggal dan/atau izin kerja yang sah (IMTA dan KITAS)** untuk bekerja di wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, tindakan Pemohon dalam menjalankan kegiatan usaha dan pengelolaan manajerial di Indonesia **tidak memiliki dasar legalitas formal dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Ketenagakerjaan dan UU Keimigrasian.**

3. Bahwa Permohonan Bertujuan Melegitimasi Tindakan Sepihak yang Bertentangan dengan Hukum

Permohonan ini diajukan setelah Pemohon melakukan berbagai tindakan sepihak yang kini sedang dalam proses hukum di kepolisian. Permohonan ini justru terkesan sebagai **upaya legalisasi tindakan yang telah merugikan perusahaan dan bertentangan dengan hukum**, antara lain:



- o Penguasaan hotel tanpa dasar hukum;
- o Penjualan miras tanpa izin yang berujung penggerebekan;
- o Pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai tanpa wewenang;
- o Penggunaan nama PT lain dalam transaksi hotel.

Oleh karena itu, permohonan ini bertentangan dengan asas itikad baik dan tidak dapat diterima secara hukum.

III. JAWABAN POKOK PERMOHONAN

TERHADAP POIN 1

Bahwa Memang Benar

TERHADAP POIN 2

Bahwa Memang Benar

TERHADAP POIN 3

Bahwa Memang Benar

TERHADAP POIN 4

Bahwa Termohon dengan tegas menyangkal dalil Pemohon dalam Poin 4 yang menyatakan bahwa Termohon tidak transparan dalam mengelola dana perusahaan.

Bahwa justru fakta yang terjadi adalah sebaliknya, di mana Termohon secara berulang kali telah berusaha menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemohon selaku Komisaris terkait pengelolaan internal perusahaan. Upaya koordinasi tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik Termohon untuk menjaga tata kelola yang sehat dalam PT. Vanya Asset Management.

Bahwa tindakan Termohon tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon kepada pihak ketiga terkait proyek penjualan unit villa yang akan dibangun di atas lahan milik pribadi Termohon, tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan dari Direktur Utama maupun melalui mekanisme RUPS.

Bahwa sebagai akibat dari tindakan Pemohon tersebut, perusahaan berpotensi mengalami kerugian yang sangat besar karena :

- a) Adanya isi/klausul perjanjian yang bertentangan dengan prinsip kepentingan perusahaan;
- b) Timbulnya potensi gugatan dari pihak ketiga akibat wanprestasi yang bukan disebabkan oleh Termohon;
- c) Hilangnya kepercayaan pihak luar terhadap kredibilitas perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut, tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak menyampaikan laporan keuangan juga tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena :

- I. Bahwa Untuk Proyek Pembangunan Villa Yang dikerjakan Oleh PT Vanya Asset Management, Perkembangan Pembangunan selalu disampaikan Oleh Termohon Kepada Pemohon, dimana awal terjadinya perselesihan ini adalah Termohon selalu menanyakan Tentang Kejelasan Kerja Sama Antara PT. Vanya Asset Management dengan Termohon, karena Walaupun Termohon sebagai Direktur Utama, Termohon ingin adanya Kejelasan tentang penggunaan Lahan yang merupakan Milik Pribadi Termohon, guna tidak terjadi permasalahan di kemudian Hari, namun hal tersebut selalu diacuhkan oleh Pemohon dan perselisihan memuncak ketika Pemohon membuat Perjanjian Sewa Menyewa dengan pihak ketiga tanpa persetujuan Termohon baik Termohon Sebagai Direktur Utama, dan setiap Kali Termohon Mencoba Berdiskusi Kepada Pemohon dan meminta Pertanggung Jawaban atas Perjanjian Tidak sah Yang Dibuat Oleh Pemohon Kepada Pihak Ketiga, Pemohon Selalu Mengabaikan dan tidak Pernah Memberikan Jawaban yang Pasti.
- II. Bahwa Untuk Pengelolaan Hotel M4YA Brawa. Sejak awal, Termohon Sudah Menempatkan Orang-Orang atau Pegawai untuk mengelola Hotel Tersebut dan tetap dibawah Kendali Direktur Utama, termasuk memberikan arahan hingga Gaji dilakukan oleh Direktur Utama, Pada Bulan Januari 2025 Direktur Mengatakan kepada Management untuk tidak menjalankan Opreational Hotel Terlebih dahulu karena Izin hotel sedang dalam Pengurusan dan hotel juga belum sepenuhnya Rampung dan juga Termohon disibukan oleh permasalahan Proyek Villa agar tidak terjadi Permasalah Hukum di Kemudian Hari.
- III. Bahwa Selama Disibukan Oleh Permasalah Proyek Villa baik kepada Pihak Ketiga dan Juga Permasalahahn Dengan Pemohon, secara diam – diam dan Melawan Hukum pengelolaan aset perusahaan berupa Hotel M4YA dikuasai secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak dikenal dan tidak pernah mendapat pengangkatan sah dari Direksi maupun RUPS;
- IV. Bahwa setelah Dilakukan Investigasi mendalam Oleh Termohon, Orang-orang yang mengelola hotel tersebut justru mendapat dukungan dan perlindungan dari Pemohon (Komisaris), yang telah menghalangi Termohon untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Direktur Utama;

Halaman 14 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Bahwa Hasil Investigasi pun menemukan bahwa dalam melakukan Transaksi, Diduga mereka menggunakan Rekening Bank yang Bukan Milik Perusahaan sedangkan Rekening Khusus yang dimiliki Perusahaan dalam mengelola Hotel Tersebut tidak terpakai. Dalam kondisi tersebut, Termohon tidak memiliki akses terhadap laporan transaksi, data keuangan, maupun sistem operasional karena sepenuhnya dikendalikan oleh pihak luar yang bukan bagian dari struktur sah perseroan.

Bahwa barulah pada bulan Juli 2025, setelah melalui berbagai upaya hukum termasuk pelaporan ke Kepolisian dan penggerebekan dari aparat Kepolisian Polsek Kuta Utara terkait penjualan minuman beralkohol ilegal, Termohon akhirnya berhasil mengambil kembali kendali dan akses terhadap Hotel M4YA.

Dengan demikian, dalil Pemohon dalam Poin 4 permohonan adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan merupakan bentuk pembalikan keadaan yang justru menyembunyikan rangkaian pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon selaku Komisaris.

Termohon tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan ketentuan UUPT dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.

TERHADAP POIN 5

Bahwa Termohon **menolak dengan tegas dalil Pemohon** pada Poin 5 yang menyatakan seolah-olah Termohon sulit dihubungi atau tidak kooperatif dalam menjalin komunikasi.

Bahwa justru **TERMOHON ADALAH PIHAK PERTAMA YANG SECARA AKTIF MENGINISIASI PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**, dengan mengirimkan **UNDANGAN RESMI TERTANGGAL MARET 2025** yang juga telah dikomunikasikan langsung oleh Termohon kepada Pemohon melalui media resmi dan aplikasi WhatsApp.

Namun demikian, **undangan tersebut sama sekali tidak direspons oleh Pemohon**. Tidak ada balasan, penolakan, atau keberatan resmi yang disampaikan oleh Pemohon atas undangan tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa Termohon memiliki itikad baik dan terbuka untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang sah dalam struktur Perseroan.

Alih-alih merespons undangan RUPS tersebut, **Pemohon justru mengirimkan surat somasi kepada Termohon** yang berisi tuntutan pengembalian aset dan hal-hal lain yang bertentangan dengan kenyataan hukum dan substansi kepemilikan perusahaan.



Bahwa terhadap somasi tersebut, **Termohon telah memberikan jawaban secara resmi dan patut**, sekaligus juga **mengirimkan somasi balasan kepada Pemohon** yang berisi klarifikasi dan keberatan atas tindakan-tindakan Pemohon yang melampaui kewenangan, merugikan perusahaan, serta menghalangi Direktur Utama menjalankan fungsi dan tugasnya.

Dengan demikian, tuduhan bahwa Termohon tidak dapat dihubungi atau tidak membuka ruang komunikasi adalah **sama sekali tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan fakta serta bukti-bukti komunikasi yang telah dilakukan**.

Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa **justru Pemohon-lah yang tidak menghargai itikad baik dan mekanisme formal dalam menyelesaikan konflik internal perseroan**.

TERHADAP POIN 6

Bahwa Termohon **menolak secara tegas dalil Pemohon** dalam Poin 6 yang menyatakan bahwa Direksi tidak dapat lagi menjalankan tugas dan wewenangnya.

Bahwa tuduhan tersebut **sama sekali tidak berdasar**, karena **Direksi yang dalam hal ini diwakili oleh Termohon selaku Direktur Utama, justru telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara aktif, sah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Bahwa meskipun sempat mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi operasional akibat adanya penguasaan sepihak atas aset perusahaan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki legitimasi hukum — yang diduga kuat diangkat dan dilindungi oleh Pemohon — Termohon **tidak pernah berhenti menjalankan fungsi Direksi**, termasuk melakukan:

- Koordinasi internal dan eksternal perusahaan;
- Penegakan hukum melalui somasi dan pelaporan kepada pihak berwenang;
- Upaya pengamanan dan pengambilalihan kembali aset perusahaan;
- Penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan hukum.

Bahwa dengan demikian, **tidak terdapat dasar hukum maupun alasan faktual yang sah untuk menyatakan bahwa Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya**.



Sebaliknya, justru tindakan dan klaim Pemohon itulah yang secara nyata menghambat dan merusak jalannya operasional perusahaan secara sah.

TERHADAP POIN 7 – 8

Bahwa Termohon dengan tegas **menolak sepenuhnya dalil Pemohon** yang menyatakan telah memberhentikan Direktur Utama (Termohon) secara sah.

Faktanya, **tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** untuk memutuskan pemberhentian Direksi sebagaimana diatur secara jelas dalam **Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**. Pemohon sebagai Komisaris **telah bertindak melampaui kewenangannya DENGAN SECARA SEPIHAK MENGELUARKAN SURAT PEMBERHENTIAN YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM**.

Bahwa tindakan tersebut telah **dibalas secara resmi oleh Termohon**, dengan menyampaikan keberatan hukum dan penegasan bahwa pemberhentian tersebut **cacat secara yuridis** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, seluruh dalil Pemohon terkait pemberhentian Direksi adalah **tidak berdasar, tidak sah, dan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan** yang justru merugikan perusahaan serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan.

TERHADAP POINT 9 – 11

Bahwa Termohon dengan ini menyatakan **menolak seluruh dalil dan argumentasi Pemohon** dalam Poin 9, 10, dan 11 permohonan.

Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan undangan pelaksanaan RUPS kepada Termohon. Namun, **Termohon telah memberikan tanggapan secara resmi dan sah atas undangan tersebut**, yang pada pokoknya **menolak untuk menghadiri RUPS tersebut dengan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan secara tertulis kepada Pemohon**.

Bahwa salah satu alasan utama penolakan tersebut adalah karena **Termohon sedang dan masih dalam proses melakukan investigasi hukum dan internal secara menyeluruh terhadap kondisi dan pengelolaan aset perusahaan**, yang sebelumnya telah dikuasai secara melawan hukum oleh pihak-pihak yang tidak dikenal dan tidak memiliki legitimasi hukum—yang kuat dugaan keterkaitannya dengan Pemohon selaku Komisaris.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 UUPT, yang berwenang untuk menyelenggarakan RUPS adalah **Direksi**, dan dalam



hal ini adalah **Termohon sebagai Direktur Utama yang sah dan masih menjabat berdasarkan Akta dan keputusan perusahaan terakhir.**

Bahwa Termohon tetap pada posisinya untuk menyelenggarakan RUPS setelah seluruh proses klarifikasi dan investigasi selesai, dan pada waktunya **Termohon akan mengundang Pemohon dan seluruh pemegang saham lainnya secara sah dan sesuai prosedur hukum.**

Dengan demikian, dalil Pemohon pada Poin 9, 10, dan 11 bahwa Termohon tidak menanggapi atau tidak menghadiri RUPS, tidak dapat dijadikan dasar hukum permohonan a quo dan merupakan pengaburan terhadap fakta-fakta yang sebenarnya.

TERHADAP POINT 12 – 13

Bahwa Termohon dengan tegas menolak sepenuhnya dalil Pemohon dalam Poin 12 dan 13 yang menyatakan bahwa Termohon tidak berwenang lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Pernyataan tersebut adalah tidak benar, menyesatkan, dan tidak memiliki dasar hukum, karena faktanya pemberhentian terhadap Termohon sebagai Direktur Utama dilakukan secara sepihak oleh Pemohon tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Bahwa Termohon telah secara resmi menolak pemberhentian tersebut melalui surat resmi dan tanggapan hukum, karena tindakan itu cacat formil dan materiil serta bertentangan dengan prinsip corporate governance. Bahkan patut dicurigai bahwa surat pemberhentian tersebut telah beberapa kali dibuat secara sepihak dan berulang oleh Pemohon, yang memperjelas adanya niat buruk untuk merebut kendali perusahaan secara tidak sah.

Lebih lanjut, langkah Termohon untuk mengambil alih kembali manajemen Hotel M4YA adalah tindakan yang sah secara hukum, karena hotel tersebut dikuasai oleh pihak-pihak tidak dikenal yang tidak memiliki dasar legalitas dalam struktur organisasi PT Vanya Asset Management. Pengambilalihan tersebut justru bertujuan untuk memulihkan hak dan aset perusahaan dari tangan-tangan yang tidak sah.

Bahwa dalam proses tersebut, pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum dari Pemohon tidak hanya berupaya melindungi oknum-oknum tersebut, tetapi juga memprovokasi dan menghalangi pengambilalihan yang sah, sehingga memperkeruh keadaan dan berpotensi melanggar hukum.



Atas tindakan tersebut, Termohon telah mengirimkan somasi resmi langsung kepada kuasa hukum Pemohon, karena patut diduga telah menghasut dan/atau membiarkan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana (bukti somasi terlampir).

Dengan demikian, dalil Pemohon pada Poin 12 dan 13 patut dinyatakan tidak berdasar, mengaburkan fakta hukum, dan harus ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim.

TERHADAP POIN 14

Bahwa Termohon dengan ini menyatakan **menolak sepenuhnya dalil Pemohon** dalam Poin 14 yang menyatakan bahwa tindakan Termohon telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Bahwa justru yang terjadi adalah sebaliknya: **TERMOHON DAN PERUSAHAANLAH YANG MENJADI PIHAK PALING DIRUGIKAN DALAM PERKARA INI**, baik secara materiil maupun secara reputasi.

Bahwa kerugian tersebut timbul akibat adanya penguasaan aset perusahaan secara melawan hukum oleh pihak-pihak yang tidak dikenal dan tidak pernah ditunjuk secara sah oleh perusahaan. Penguasaan ilegal tersebut berlangsung di bawah perlindungan Pemohon selaku Komisaris, tanpa dasar hukum maupun keputusan resmi melalui RUPS.

Bahwa aliran dana dari operasional Hotel M4YA selama dikuasai oleh pihak-pihak tersebut **tidak pernah dilaporkan secara transparan kepada Termohon sebagai Direktur Utama**, dan hingga kini tidak diketahui mengalir ke mana.

Bahwa kerugian semakin nyata ketika pada Tanggal **17 JULI 2025**, aparat dari **POLSEK KUTA UTARA melakukan penggerebekan terhadap Hotel M4YA atas DUGAAN KUAT PENJUALAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN RESMI**, sebuah tindakan yang secara nyata **bertentangan dengan hukum dan mencoreng nama baik perusahaan**.

Ironisnya, **Pemohon sebagai Komisaris justru melindungi keberadaan pihak-pihak yang menjalankan aktivitas ilegal tersebut**, dan bahkan terus mempertahankan posisi serta mengklaim bahwa tindakan-tindakan tersebut sah, padahal jelas bertentangan dengan hukum dan tata kelola perusahaan.

Bahwa patut dipertanyakan secara serius oleh Majelis Hakim: **APA MOTIF DAN KEPENTINGAN PEMOHON DALAM MEMPERTAHAKAN PENGELOLAAN ILEGAL DAN MELAWAN HUKUM INI?** Mengapa pihak yang bertindak melawan hukum justru dilindungi, sementara Direksi yang sah justru dihalangi?



Dengan demikian, dalil Pemohon dalam Poin 14 tidak hanya tidak berdasar, namun juga merupakan bentuk pembalikan fakta yang patut ditolak secara tegas oleh Majelis Hakim.

TERHADAP POINT 15 – 16

Bahwa Termohon **dengan tegas menolak secara keseluruhan dalil dan tuduhan Pemohon** dalam Poin 15 dan 16 permohonan, yang menyatakan bahwa Termohon tidak loyal dan tidak memiliki itikad baik terhadap perseroan.

Justru yang terjadi secara faktual dan objektif adalah bahwa **Termohon sebagai Direktur Utama telah menunjukkan loyalitas, integritas, dan tanggung jawab penuh dalam melindungi kepentingan hukum dan operasional PT. Vanya Asset Management**, terutama ketika perusahaan mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan akibat ulah Pemohon sendiri selaku Komisaris.

Bahwa selama kurun waktu manajemen perusahaan diambil alih secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak dikenal, **Termohon telah melakukan berbagai langkah hukum dan administratif untuk menyelamatkan perusahaan**, termasuk:

- Melakukan investigasi internal;
- Menyurati dan mensomasi Pemohon secara resmi;
- Mengambil alih kembali penguasaan atas Hotel M4YA;
- MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KE PIHAK KEPOLISIAN;
- Menolak intervensi hukum yang tidak sah dari pihak-pihak yang mengaku kuasa Pemohon.

Bahwa semua tindakan tersebut merupakan wujud nyata dari **tanggung jawab dan itikad baik Termohon untuk menyelamatkan perseroan**, bukan sebaliknya.

Sementara itu, **Pemohon tidak pernah menunjukkan kontribusi aktif terhadap pengembangan perusahaan**, bahkan diduga keras menjadi sumber dari berbagai persoalan hukum dan internal akibat tindakan sepihaknya.

Terkait Poin 16, Termohon dengan ini menegaskan bahwa **Pemohon belum pernah melakukan penyeteroran modal sebagaimana diatur dalam ketentuan pendirian perseroan**. Fakta ini dapat diverifikasi melalui dokumen keuangan dan laporan keuangan perseroan sejak awal pendirian.

Dengan tidak adanya setoran modal tersebut, maka klaim Pemohon terhadap kepemilikan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan patut



dipertanyakan secara serius dan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan demikian, seluruh dalil Pemohon dalam Poin 15 dan 16 tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga bertolak belakang dengan prinsip itikad baik dan tanggung jawab korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN REKONVENSI (KONTRA PERMOHONAN)

PERKARA: Permohonan Penetapan RUPS-LB PT. Vanya Asset Management

PEMOHON ASAL: Mcvin Low Wei Sheng (Komisaris)

TERMohon ASAL / PEMOHON REKONVENSI: Alfred Hartono Lukman
(Direktur Utama & Pemegang Saham Mayoritas)

I. IDENTITAS DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa Alfred Hartono Lukman adalah Direktur Utama PT. Vanya Asset Management berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 5 Juni 2023, serta merupakan pemegang saham mayoritas sebesar 51%.
2. Bahwa Mcvin Low Wei Sheng adalah Komisaris PT. Vanya Asset Management dan pemegang saham sebesar 49%.

II. DASAR PERMOHONAN REKONVENSI

Bahwa sehubungan dengan permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohon Asal (Komisaris), dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Asal, maka Termohon Asal/Pemohon Rekonvensi dengan ini mengajukan Permohonan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Asal (Komisaris) telah beberapa kali bertindak melampaui kewenangannya, antara lain:
 - a) Membuat dan menandatangani perjanjian Sewa Menyewa unit villa tanpa persetujuan Direksi.
 - b) Mengangkat dan memberi wewenang kepada pihak-pihak tidak dikenal untuk mengelola aset perseroan berupa Hotel M4YA tanpa dasar hukum yang sah.
 - c) Mengeluarkan surat pemberhentian Direktur Utama secara sepihak tanpa melalui mekanisme RUPS.
 - d) Menandatangani perjanjian sewa menyewa dan perikatan hukum lainnya atas nama perusahaan tanpa persetujuan Direksi dan tanpa kuasa khusus.
2. Bahwa atas tindakan-tindakan tersebut, Termohon Asal/Pemohon Rekonvensi telah:



- a) Mengirimkan somasi resmi kepada Pemohon Asal;
 - b) Mengajukan laporan ke POLDA BALI, POLRES BADUNG, POLRESTA DENPASAR atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan aset perusahaan, dan perbuatan melawan hukum lainnya;
 - c) Menghadapi upaya pemberhentian yang tidak sah dan tidak berdasar hukum.
3. Bahwa investigasi internal menemukan bahwa selama penguasaan sepihak atas hotel, terjadi:
- a) Penjualan minuman keras ilegal di lingkungan hotel tanpa izin resmi;
 - b) Aliran dana operasional hotel yang tidak jelas dan tidak pernah dilaporkan kepada Direksi;
 - c) Upaya sistematis untuk menghalangi Direktur Utama melaksanakan tugas dan wewenangnya.
4. Bahwa pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum Pemohon Asal justru bertindak melampaui kewenangan dan diduga menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, dan terhadap hal tersebut telah pula dilayangkan somasi oleh Termohon Asal.

III. AGENDA RUPS-LB YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON REKONVENS

Sehubungan dengan pelanggaran dan kondisi hukum tersebut, Pemohon Rekonvensi dengan ini Mengajukan Permohonan Renkonvensi salah satunya dengan mengajukan Agenda RUPS LB Di Pengadilan Negeri Denpasar, Adapun Agenda RUPS LB Pemohon Rekonvensi sebagai berikut :

1. Mencabut seluruh kewenangan Komisaris Mcvin Low Wei Sheng dalam hal representasi, perikatan, dan pengambilan keputusan strategis perusahaan selama proses hukum dan investigasi berlangsung;
2. Mengangkat dan mensahkan kembali Alfred Hartono Lukman sebagai Direktur Utama PT. Vanya Asset Management secara sah dan penuh berdasarkan akta terakhir;
3. Memerintahkan Direktur Utama untuk mengambil alih sepenuhnya manajemen Hotel M4YA, menjalankan kegiatan operasional, membentuk struktur manajemen yang sah, serta mengurus seluruh perizinan yang diperlukan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan apabila dipandang perlu, Direktur Utama diberikan kewenangan untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola operasional Hotel M4YA secara sah dan bertanggung jawab;



4. Menghentikan dan menyatakan tidak sah serta membatalkan seluruh bentuk kerja sama, perjanjian, atau kegiatan usaha yang dilakukan tanpa persetujuan Direksi, termasuk perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara sepihak oleh Komisaris; serta menegaskan bahwa tanah yang berlokasi di Seminyak, yang direncanakan untuk pembangunan villa dan nantinya dikelola oleh PT Vanya Asset Management, adalah hasil sewa pribadi antara Bapak Alfred Hartono Lukman dengan pemilik tanah, tanpa ada keterlibatan hukum, kontraktual, maupun persetujuan dari PT Vanya Asset Management karena memang tidak pernah ada perjanjian sebelumnya antara pemilik tanah dan perseroan;
5. Menyusun ulang struktur organisasi perusahaan yang legal dan sah;
6. Menetapkan bahwa segala keputusan perusahaan harus tunduk pada prinsip mayoritas suara berdasarkan kepemilikan saham;
7. Memerintahkan kepada Direktur Utama untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang telah atau patut diduga merugikan perusahaan, baik melalui jalur hukum pidana maupun perdata, guna melindungi kepentingan hukum, aset, dan kelangsungan usaha PT Vanya Asset Management;
8. Membekukan seluruh fungsi, wewenang, dan peran Komisaris Mcvin Low Wei Sheng selama proses hukum pidana maupun gugatan perdata yang sedang maupun akan berjalan, hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

IV. PERMOHONAN PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Rekonvensi dengan ini memohon kepada Ketua Majelis Yang Menyidangkan Perkara Perdata no 464/Pdt.P/2025/PN Dps Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan dan mengesahkan Hal – Hal sebagai berikut:

1. Memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan seluruh **PERMOHONAN REKONVENSI** ini;
2. MengeSahkan RUPS LB Yang Diajukan Oleh Pemohon Rekonvensi atau TerMohon Asal yaitu ;
 - a. Mencabut seluruh kewenangan Komisaris Mcvin Low Wei Sheng dalam hal representasi, perikatan, dan pengambilan keputusan strategis perusahaan selama proses hukum dan investigasi berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengangkat dan mensahkan kembali Alfred Hartono Lukman sebagai Direktur Utama PT. Vanya Asset Management secara sah dan penuh berdasarkan akta terakhir;
- c. Memerintahkan Direktur Utama untuk mengambil alih sepenuhnya manajemen Hotel M4YA, menjalankan kegiatan operasional, membentuk struktur manajemen yang sah, serta MENGURUS SELURUH PERIZINAN yang diperlukan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan apabila dipandang perlu, Direktur Utama diberikan kewenangan untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola operasional Hotel M4YA secara sah dan bertanggung jawab;
- d. Menghentikan dan menyatakan tidak sah serta membatalkan seluruh bentuk kerja sama, perjanjian, atau kegiatan usaha yang dilakukan tanpa persetujuan Direksi, termasuk perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara sepihak oleh Komisaris; serta menegaskan bahwa tanah yang berlokasi di Seminyak, yang direncanakan untuk pembangunan villa dan nantinya dikelola oleh PT Vanya Asset Management, adalah hasil sewa pribadi antara Bapak Alfred Hartono Lukman dengan pemilik tanah, tanpa ada keterlibatan hukum, kontraktual, maupun persetujuan dari PT Vanya Asset Management karena memang tidak pernah ada perjanjian sebelumnya antara pemilik tanah dan perseroan;
- e. Menyusun ulang struktur organisasi perusahaan yang legal dan sah;
- f. Menetapkan bahwa segala keputusan perusahaan harus tunduk pada prinsip mayoritas suara berdasarkan kepemilikan saham;
- g. Memerintahkan kepada Direktur Utama untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang telah atau patut diduga merugikan perusahaan, baik melalui jalur hukum pidana maupun perdata, guna melindungi kepentingan hukum, aset, dan kelangsungan usaha PT Vanya Asset Management;
- h. Membekukan seluruh fungsi, wewenang, dan peran Komisaris Mcvin Low Wei Sheng selama proses hukum pidana maupun gugatan perdata yang sedang maupun akan berjalan,

Halaman 24 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps



hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

3. Menolak secara keseluruhan permohonan Pemohon Asal (Mcvin Low Wei Sheng) karena tidak berdasar hukum, tidak sesuai fakta, serta telah dibantah dan dijawab secara rinci melalui seluruh tanggapan dan pembuktian Termohon Asal/Pemohon Rekonvensi;

4. Menolak permohonan Pemohon Asal mengenai:

- a) Penonaktifan Termohon sebagai Direktur yang dilakukan tanpa dasar hukum;
- b) Pengesahan Undangan RUPS tanggal 9 Mei dan 4 Juni 2025 yang tidak pernah dihadiri atau disetujui dan Telah Di Tolak Secara resmi oleh Termohon sebagai pemegang saham mayoritas;
- c) Pemberian izin penyelenggaraan RUPS oleh Pemohon yang justru telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya;
- d) Agenda RUPS sepihak yang bertentangan dengan struktur legal perusahaan dan tidak melalui mekanisme formal yang sah.

5. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon Asal **tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU No. 40 Tahun 2007**, karena justru Pemohon Asal telah:

- a) Bertindak melampaui kewenangan;
- b) Melakukan tindakan-tindakan yang sedang dalam proses hukum;
- c) Menghalangi tugas dan fungsi Direktur Utama yang sah.

6. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan, Apabila terdapat deadlock dalam setiap RUPS yang dilakukan PT Vanya Asset Management, mohon agar Pengadilan berkenan menetapkan keputusan diambil melalui **mekanisme voting berdasarkan jumlah kepemilikan saham**,

7. Memohon agar hasil voting tersebut **dinyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap**.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi tersebut Kuasa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi mengajukan Replik tertanggal 5 Agustus 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi tersebut Kuasa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi mengajukan Duplik tertanggal 8 Agustus 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi, Kuasa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Vanya Asset Management Nomor : 01 tanggal 05 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043678.AH.01.01 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Vanya Asset Management tanggal 16 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172012804850011 tanggal 18 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Passport No. K2255078E tanggal 01 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi (Surat Teguran) No : 012/SOM-SP/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi II (Surat Teguran II) No : 013/SOM-SP/IV/2025 tanggal 4 April 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat No. : 001/VAM/IV/2025 tanggal 22 April 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat No : 002/VAM/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025, Perihal : Penonaktifan Pemberhentian Sementara , yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Vanya Asset Management Nomor RUPSLB/02 tanggal 4 Juni 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat No : 01/Re.SOM/TB.ILC/04/2025 tanggal 7 April 2025, Hal : Balasan Somasi, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Somasi Nomor : 05/Som/Pid/TB.ILC/04/2025, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 26 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Somasi Nomor : 06/Som/Pid/TB.ILC/04/2025, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Somasi Perihal Tuntutan Pertanggungjawaban Hukum atas Tindakan Melawan Hukum & Penyalahgunaan Jabatan, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Tanggapan atas Pemberhentian Sementara Direktur, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Penolakan Atas Surat Pemberhentian Direktur Utama Nomor : 007/ILC.TB/S.R/06/2025, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Penolakan Resmi atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) Nomor : 07/VA/S.R/06/2025, yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Pengumuman tanggal 4 Juni 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Nomor : 001/P/IV/2025 tanggal 22 April 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Print Out Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Nomor : B/912/VII/RES.2.2/2025/Ditreskrimsus tanggal 24 Juli 2025, hal : pemberitahuan perkembangan hasil penelitian pengaduan, yang selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Investment and Management Agreement tanggal 7 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Company Profile PT. Golden Oxs Indonesia tanggal 15 April 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi terjemahan bukti P-22 berupa Perjanjian Investasi Dan Manajemen tertanggal 7 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-24;

Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata berupa fotokopi dari fotokopi dan print out tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Clement Kosasih :

- Bahwa saksi paham di minta untuk datang ke sini;

Halaman 27 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saat ini ada perselisihan antara bapak Mcvin, Low Wei Sheng dan bapak Alfred Hartono Lukman ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini dari Pak Komisaris ;
- Bahwa benar berdasarkan cerita dari Pak Komisaris saja;
- Bahwa yang saksi tahu hanya garis besarnya saja kalau detailnya saksi kurang tahu yang saksi tahu ada perselisihan masalah keuangan antara pak Mcvin, Low Wei Sheng dan pak Alfred Hartono Lukman ;
- Bahwa sejauh ini saksi tidak pernah melihat atau mengetahui langsung Komisaris pernah melakukan rapat atau perundingan mengenai hal itu;
- Bahwa saksi mengetahui dimana pak Komisaris mencoba untuk membuat laporan;
- Bahwa benar saksi tahu cerita dari pak Komisaris;
- Bahwa saksi bekerja di PT Vanya tidak terikat secara kontrak sejak bulan November 2023 ;
- Kalau saksi secara pribadi pak Mcvin, Low Wei Sheng yang mengontrak saksi ;
- Bahwa saksi pertama dapat tawaran dari instagram lalu bertemu dan bekerja PT Vanya;
- Bahwa setelah lama secara tidak langsung saksi tahu pak Alfred Hartono Lukman sebagai Direktur. Awalnya saksi kira pak Alfred Hartono Lukman sebagai tangan kananya saja dan pak Mcvin, Low Wei Sheng sebagai Manager;
- Bahwa saksi baru tahu pak Alfred Hartono Lukman sebagai Direktur semenjak dua atau tiga bulan saksi bekerja di sana;
- Bahwa keduanya saksi ketemu di PT Vanya, kalau ketemu pak Alfred Hartono Lukman untuk purcesing;
- Bahwa untuk pemiliknya, saksi baru tahu semenjak ada kasus ini;
- Bahwa yang memberitahu saksi yaitu pak Mcvin, Low Wei Sheng;
- Bahwa saksi tau pak Alfred Hartono Lukman dan pak Mcvin, Low Wei Sheng sebagai pemegang saham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa saham mereka;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Vanya;

Halaman 28 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang gaji saksi pak Alfred Hartono Lukman;
- Bahwa terakhir saksi di gaji oleh pak Alfred Hartono Lukman antara bulan Agustus atau bulan September 2024, setelah itu saksi dapat gaji dari pak Mcvin, Low Wei Sheng;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak di gaji oleh pak Alfred Hartono Lukman;
- Bahwa saksi taunya setelah masalah ini karena saksi taunya hotel ini punyanya Maya Management ;
- Bahwa saksi kurang tahu yang mempunyai Hotel Maya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola Hotel Maya tersebut dari PT Maya Management;
- Bahwa PT Maya Managemnt tersebut Alex Candra;
- Bahwa Alex Candra mengelola Hotel Maya tersebut dari baru dibangun;
- Bahwa saksi kurang tahu yang mengakat Alex candra;
- Bahwa benar sampai sekarang yang mengelola management Alex candra;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai pak Alfred Hartono Lukman terlibat di sana, kalau terkait pembangunan Hotel Maya saksi terlibat setelah bulan Agustus 2024 dimana pak Alfred Hartono Lukman sudah tidak pernah terlihat lagi ;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau ga salah dengan Komisaris saksi berkordinasi;
- Bahwa saksi pernah melihat kedatangan pak Alfred Hartono Lukman ke hotel sebulan lalu;
- Bahwa Pak Alfred Hartono Lukman datang ke hotel untuk mengambil dokumen;
- Bahwa yang saksi tahu pak Alfred Hartono Lukman datang ke hotel untuk mengambil dokumen karena terkendala keuangan proyek;
- Bahwa saksi sudah pindah bekerja dari PT Vanya ke Hotel Maya dan saksi mengurus Hotel Maya;
- Bahwa Komisaris tidak pernah cerita mengenai Hotel Maya tersebut, yang saksi tahu Komisaris membuat perjanjian dengan PT Maya;

Halaman 29 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu kalau siapa pasti yang buat perjanjian, kalau saksi hanya maintenance;
- Bahwa untuk operasional Hotel Maya saat ini saksi tidak tau yang menangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu pengolahan secara teknis Hotel Maya;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya, yang jelas pak Alfred Hartono Lukman dan pak Mcvin, Low Wei Sheng;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pembagiannya;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait project di the mon, kita tidak tahu itu aset atau bukan;
- Bahwa posisi proyek tersebut berada di Canggus;
- Bahwa terkait lebih dalamnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi pak Alfred Hartono Lukman termasuk Direksi;
- Bahwa Pak Alfred Hartono Lukman dan pak Mcvin, Low Wei Sheng;
- Bahwa yang saksi tahu pak Mcvin, Low Wei Sheng itu Komisaris ;
- Bahwa sedangkan Pak Alfred Hartono Lukman sebagai direktornya;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi mengira hanya rapat biasa ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah saham yang mereka miliki ;
- Bahwa secara umum saksi tidak tau yang masuk dalam direksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut atas Kuasa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi : Ahmad Sunarko:

- Bahwa saksi pahan di minta untuk datang ke sini;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini ada perselisihan antara bapak Mcvin, Low Wei Sheng dan bapak Alfred Hartono Lukman ;
- Bahwa saksi tahu ada keributan dan perselisihan terkait Komisaris dan Ditektur;
- Bahwa saksi tahu ada keributan dan perselisihan terkait Komisaris dan Ditektur dari pak Mcvin, Low Wei Sheng ;

Halaman 30 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan pak Mcvin, Low Wei Sheng;
- Bahwa saksi bertemu dengan pak Mcvin, Low Wei Sheng sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu permasalahan tersebut hanya dengar cerita saja kalau ada masalah uang;
- Bahwa saksi mengetahui proyek dihentikan;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja di PT Vanya sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi bisa bekerja di PT Vanya karena di rekrut oleh atasan saksi ada pak Alfred Hartono Lukman ;
- Bahwa tidak awal saksi bekerja di ajak oleh pak Abdi;
- Bahwa dari awal tidak ada kontrak;
- Bahwa setelah lama secara tidak langsung saksi tahu pak Alfred Hartono Lukman sebagai Direktur. Awalnya saksi kira pak Alfred Hartono Lukman sebagai tangan kananya saja dan pak Mcvin, Low Wei Sheng sebagai Manager;
- Bahwa kalau saksi di lapangan taunya ada orang purecasing datang kadang pak Alfred Hartono Lukman kadang pak Mcvin, Low Wei Sheng;
- Bahwa saksi tau pak Alfred Hartono Lukman dan pak Mcvin, Low Wei Sheng sebagai pemegang saham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa saham mereka;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sama sekali tetapi baru tahu setelah terjadi perselisihan ini pak Mcvin, Low Wei Sheng adalah Komisaris dan pak Alfred Hartono Lukman sebagai Direktur;
- Bahwa yang menggaji saksi pada waktu bekerja di PT Vanya yaitu pak Alfred Hartono Lukman ;
- Bahwa saksi juga sudah tidak digaji lagi oleh pak Alfred Hartono Lukman;
- Bahwa semenjak saat itu saksi sudah tidak bekerja di PT Vanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait aset PT Vanya;
- Bahwa Terakhir saksi kerja di PT Vanya kurang lebih sama dengan saksi Clement Kosasih, karena setelah itu saksi tidak dapat gaji;

Halaman 31 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di stop digaji dari bulan Agustus 2024 di jeda sampai 2 bulan;
- Bahwa saksi kurang tahu dan tidak mengecek gaji yang saksi terima dari rekening pribadi atau rekening perusahaan;
- Bahwa yang saksi tahu pak Mcvin, Low Wei Sheng itu Komisaris ;
- Bahwa sedangkan Pak Alfred Hartono Lukman sebagai Direktornya;
- Bahwa awalnya saksi juga tidak tahu baru tahu semenjak ada perselisihan dimana pak Mcvin, Low Wei Sheng itu Komisaris sedangkan pak Alfred Hartono Lukman sebagai direktornya;
- Bahwa tahu dari pak Mcvin, Low Wei Sheng bahwa pak Mcvin, Low Wei Sheng itu Komisaris sedangkan pak Alfred Hartono Lukman sebagai Direktornya;
- Bahwa beberapa waktu Mcvin, Low Wei Sheng datang dan bercerita karena proyeknya di berhentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pak Mcvin, Low Wei Sheng pernah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa secara lebih dalam saksi tidak tahu permasalahan terkait pak Alfred Hartono Lukman dan pak Mcvin, Low Wei Sheng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ditas Kuasa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya/jawaban Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi, Kuasa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Vanya Asset Managemen Nomor : 01 tanggal 05 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi NPWP No. 39.278.825.3-903.000 tanggal 16 Juni 2023 beserta lampirannya, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 41 tanggal 17 April 2017, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa Menyewa Nomor 05 tanggal 12 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 32 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Salinan Akta Addendum Nomor 75 tanggal 14 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Salinan Akta Sewa Menyewa Tanah Nomor 03 tanggal 12 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Nomor Surat RUPS/01 tanggal 25 Maret 2025, Perihal : Undangan RUPS, yang selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi percakapan WhatsApp, yang selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Nota Kesepakatan Sewa Menyewa Kavling Tanah dan Bangunan tanggal 23 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Nota Kesepakatan Sewa Menyewa Kavling Tanah dan Bangunan tanggal 06 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat tanggal 10 April 2025, yang selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Somasi Perihal Tuntutan Pertanggungjawaban Hukum atas Tindakan Melawan Hukum & Penyalahgunaan Jabatan, yang selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Penolakan Atas Surat Pemberhentian Direktur Utama Nomor : 007/ILC.TB/S.R/06/2025, yang selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Nomor : B/467/V/RES.1.11/2025/Reskrim tanggal 10 Mei 2025, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, yang selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Jawaban Pemberhentian, yang selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Ajakan Mediasi, yang selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043678.AH.01.01.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Vanya Asset Managemen tanggal 16 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Pemegang Saham Mayoritas Nomor : 003/SP-PSM/VAM/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025, yang selanjutnya diberi tanda T-19;

Halaman 33 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hukum Perihal Permintaan Pengembalian Deposit dan Bunga tanggal 10 April 2025 dan 14 April 2025, yang selanjutnya diberi tanda T-20;

Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tanda T-7, T-8-T-14, T-15, T-16, T-17, berupa fotokopi dari fotokopi dan print out tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi juga menghadirkan Ahli yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H.,

- Bahwa Ahli adalah dosen dan praktisi hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan hukum Perseroan Terbatas. Ahli telah mengajar dan memberikan pendapat ahli terkait penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta memiliki pengalaman dalam memberikan legal opinion dan menjadi ahli dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan kedudukan Direksi, Komisaris, dan RUPS di berbagai PT di Indonesia;
- Bahwa tentu, Ahli memahami prinsip-prinsip dasar tersebut, di antaranya adalah pemisahan antara organ perseroan (Direksi, Komisaris, dan RUPS), prinsip fiduciary duty, tanggung jawab organ perseroan sesuai fungsi masing-masing, serta perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas berdasarkan asas proporsionalitas kepemilikan saham;
- Bahwa Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi berperan sebagai pengurus dan wakil hukum dari perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa yang berwenang mewakili dan mengikat perseroan adalah Direksi, bukan Komisaris maupun pemegang saham, kecuali dalam hal tertentu sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar atau keputusan RUPS yang sah. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 98 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 34 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi tidak dapat diberhentikan tanpa melalui mekanisme RUPS, Pemberhentian Direksi hanya sah apabila dilakukan melalui RUPS yang memenuhi syarat formil dan materil, yaitu memenuhi ketentuan kuorum, agenda, dan dilakukan secara sah sesuai Pasal 105 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila pemberhentian dilakukan tanpa RUPS yang sah, maka Direktur tetap dianggap sah dan berwenang penuh untuk menjalankan perseroan;
- Bahwa Komisaris memiliki fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Komisaris tidak memiliki kewenangan eksekutif atau tindakan keluar mewakili perseroan. Sedangkan Direksi memiliki fungsi pengelolaan dan perwakilan hukum. Jadi, Komisaris hanya dapat memberikan saran atau pengawasan, bukan mengambil tindakan operasional;
- Bahwa tidak berwenang, Komisaris tidak memiliki kekuasaan untuk menandatangani perjanjian, mengelola aset, atau bertindak keluar atas nama Perseroan Terbatas. Jika hal itu dilakukan tanpa keputusan RUPS dan tanpa persetujuan Direksi, maka tindakan tersebut melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan tidak sah menurut hukum;
- Bahwa secara prinsip, Direksi-lah yang berwenang mengundang dan menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Komisaris hanya dapat memanggil RUPS jika Direksi tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang wajar, dan itupun harus dengan alasan yang sah. Jika tanpa dasar tersebut, maka pemanggilan RUPS oleh Komisaris cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa pemegang saham merupakan pemilik perseroan yang hak dan kewenangannya dijalankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, pemegang saham tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dan perwakilan hukum PT, karena fungsi itu sepenuhnya ada pada Direksi. Jadi, pemegang saham hanya memiliki

Halaman 35 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps



fungsi penetapan kebijakan tertinggi melalui forum RUPS, bukan tindakan operasional;

- Bahwa hak suara dalam RUPS dihitung berdasarkan jumlah atau persentase saham yang dimiliki, bukan berdasarkan jumlah orang. Hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas otomatis memiliki pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan;
- Bahwa pemegang saham dengan 51% saham adalah pemegang suara mayoritas, dan dengan demikian memiliki hak menentukan arah keputusan perusahaan. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut prinsip *majority rule*, di mana keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas dalam RUPS mengikat seluruh pemegang saham;
- Bahwa tidak bisa. Pemegang saham minoritas tidak memiliki dasar hukum untuk menyingkirkan pemegang saham mayoritas, karena prinsip dasar RUPS adalah proporsionalitas saham. Jika pemegang saham minoritas mengadakan RUPS tanpa kehadiran atau persetujuan pemegang saham mayoritas, maka RUPS tersebut cacat formil dan tidak sah menurut hukum;
- Bahwa dapat. Namun, permintaan tersebut hanya bersifat administratif dan harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi. Direksi tetap menjadi satu-satunya pihak yang berhak melakukan pemanggilan dan pelaksanaan RUPS sesuai mekanisme formal yang diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
- Bahwa tidak sah. Permohonan ke Pengadilan hanya dapat dilakukan jika Direksi menolak atau tidak melaksanakan RUPS dalam waktu yang wajar. Apabila Direksi telah melaksanakan RUPS sesuai ketentuan, maka permohonan Komisaris ke Pengadilan menjadi tidak beralasan dan cacat hukum;
- Bahwa mekanismenya tetap mengikuti prinsip voting berdasarkan kepemilikan saham. Meskipun hanya ada dua orang pemegang saham, keputusan sah diambil berdasarkan suara mayoritas saham, bukan kesepakatan jumlah orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetap berlaku. Undang-Undang tidak membedakan jumlah pemegang saham. Yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah persentase saham yang dimiliki, sehingga prinsip mayoritas tetap menjadi acuan utama dalam RUPS;
- Bahwa tidak sah. Pasal 86 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa RUPS baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat kuorum kehadiran, yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Jika hanya pemegang saham minoritas (49%) yang hadir, maka kuorum tidak tercapai dan RUPS tidak sah;
- Bahwa tidak bisa. Keputusan yang diambil tanpa kehadiran mayoritas pemegang saham adalah cacat hukum dan tidak mengikat secara sah. Prinsipnya, RUPS tanpa kuorum dan tanpa suara mayoritas tidak dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat perseroan;
- Bahwa tidak dapat. Pasal 105 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur bahwa pemberhentian Direksi hanya dapat dilakukan melalui RUPS. Jika pemberhentian dilakukan tanpa mekanisme RUPS yang sah, maka tindakan itu tidak memiliki akibat hukum dan Direksi tetap dianggap sah secara hukum;
- Bahwa keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena cacat formil dan substantif. Dengan demikian, Direktur Utama tetap sah menjabat dan menjalankan fungsi pengurusan perseroan;
- Bahwa tidak sah. Komisaris tidak memiliki kewenangan untuk bertindak keluar mewakili PT. Apabila ia menandatangani perjanjian atau menunjuk pihak ketiga tanpa dasar keputusan RUPS atau persetujuan Direksi, maka tindakannya melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan tidak mengikat perseroan. Tanggung jawab atas akibat hukum perbuatan tersebut melekat secara pribadi pada Komisaris;
- Bahwa benar. Tindakan Komisaris tersebut memenuhi unsur *ultra vires* karena melampaui kewenangan organ perseroan. Dan apabila tindakan itu menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

Halaman 37 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selama belum ada keputusan RUPS yang sah dan mengikat untuk memberhentikan Direksi, maka Direktur Utama tetap sah menjalankan kewenangan penuh atas pengurusan dan perwakilan hukum perseroan. Kewenangan itu tidak dapat diganggu gugat hanya karena adanya klaim sepihak dari Komisaris atau pemegang saham lain;
- Bahwa benar. Komisaris tidak dapat mengambil alih fungsi dan kewenangan Direksi, sebab secara hukum organ perseroan memiliki fungsi yang terpisah dan tidak bisa saling menggantikan. Apabila Komisaris mengambil tindakan pengurusan tanpa keputusan RUPS yang sah, maka perbuatannya adalah bentuk pelampauan kewenangan (*ultra vires*) dan dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi atas akibat hukum yang ditimbulkan;
- Bahwa tentu berwenang. Direksi sebagai pengurus perusahaan memiliki kewajiban hukum (*fiduciary duty*) untuk menjaga dan melindungi aset perseroan dari penguasaan tanpa dasar hukum. Justru apabila Direksi tidak melakukan tindakan hukum untuk mengambil kembali aset tersebut, maka Direksi dapat dianggap lalai menjalankan kewajiban hukum pengurusan (*mismanagement*). Jadi dalam konteks ini, Direktur Utama berhak bahkan wajib mengambil kembali kendali operasional hotel demi kepentingan Perseroan Terbatas;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan. Status sebagai pemegang saham tidak memberikan kewenangan langsung untuk melakukan tindakan pengurusan atau operasional. Pemegang saham hanya memiliki hak suara dalam RUPS, bukan hak untuk mengatur operasional perusahaan. Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa keputusan RUPS, maka dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kewenangan dan pelanggaran terhadap prinsip organ perseroan Atau *Ultra Virest* yang artinya Komisaris bertindak diluar kewenangannya dan itu tidak diperbolehkan oleh Undang – undang;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan secara hukum. Seorang warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal dan izin kerja (IMTA) tidak dapat secara sah menjalankan fungsi manajemen perusahaan di Indonesia. Selain melanggar ketentuan hukum keimigrasian dan ketenagakerjaan, tindakan tersebut juga

Halaman 38 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). apabila hal itu dilakukan tanpa dasar hukum, maka dapat dimasukkan sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa apabila hasil operasional perusahaan dialihkan ke rekening pribadi atau rekening lain di luar rekening resmi Perseroan Terbatas, maka tindakan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas korporasi. Secara hukum, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan aset perusahaan (Pasal 372 KUHP) dan perbuatan melawan hukum secara perdata, karena mengalihkan hak milik perseroan tanpa dasar sah. Dalam hal ini, Direktur Utama berwenang untuk menuntut pengembalian dan melaporkan tindakan tersebut secara hukum;
- Bahwa tidak sah. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya Direksi yang berwenang mewakili Perseroan Terbatas. Sehingga perjanjian yang dibuat Komisaris tanpa dasar keputusan RUPS atau tanpa kuasa dari Direksi adalah tidak mengikat perseroan dan hanya menimbulkan akibat hukum bagi Komisaris secara pribadi;
- Bahwa Komisaris secara pribadi yang harus menanggung akibat hukumnya. Karena ia bertindak melampaui kewenangan organ perusahaan, maka segala kerugian akibat tindakannya tidak dapat dibebankan kepada PT. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa setiap anggota organ perseroan yang lalai atau melampaui kewenangannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi;
- Bahwa benar. Dalam doktrin hukum perusahaan, tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangan organ disebut ultra vires. Dan ketika tindakan itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau bagi PT sendiri, maka hal tersebut juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata). Jadi, tindakan Komisaris yang membuat perjanjian sepihak atau mengambil alih manajemen tanpa dasar hukum adalah ultra vires sekaligus PMH;
- Bahwa tidak dapat otomatis dianggap sebagai milik PT. Berdasarkan prinsip hukum perdata, aset yang dimiliki sebelum PT berdiri tetap menjadi milik pribadi kecuali telah dilakukan penyetoran modal atau peralihan hak secara sah dan tertulis ke dalam kekayaan



perseroan. Jadi, sepanjang tidak ada akta atau dokumen yang menunjukkan peralihan hak tersebut, maka aset tersebut tetap milik pribadi Direktur;

- Bahwa benar. dalam hukum perdata, subjek hukum antara perorangan dan badan hukum PT adalah terpisah. Maka meskipun Direktur adalah pemegang saham mayoritas, selama perjanjian dilakukan atas nama pribadi, hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada PT secara otomatis;
- Bahwa betul sekali. Agar aset pribadi menjadi bagian dari kekayaan PT, harus ada dokumen formal berupa akta penyetoran modal, perjanjian peralihan hak, atau akta notaris yang secara tegas menyatakan peralihan kepemilikan.
- Bahwa tanpa dokumen tersebut, maka klaim bahwa aset pribadi otomatis menjadi aset PT adalah tidak berdasar dan cacat hukum;
- Bahwa benar. Semua tindakan Komisaris tanpa dasar RUPS sah atau tanpa kehadiran pemegang saham mayoritas adalah batal demi hukum (null and void) karena melanggar asas proporsionalitas kepemilikan saham dan kewenangan organ perseroan;
- Bahwa benar. Semua tindakan tersebut melampaui batas kewenangan organ perseroan dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum (PMH) karena menimbulkan kerugian pada PT dan bertentangan dengan ketentuan UUPT. Dengan demikian, segala keputusan yang timbul dari tindakan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- Bahwa benar. Sepanjang belum ada keputusan RUPS yang sah dan berkekuatan hukum tetap, maka Direktur Utama tetap sah dan berwenang penuh untuk mengelola dan mewakili PT di dalam maupun di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut ditas Kuasa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Oktober 2025 dan Kuasa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Oktober 2025;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebagaimana Diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UUPT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), permohonan penetapan RUPS ke pengadilan hanya dapat diajukan dalam hal RUPS tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapai kuorum atau karena Direksi dan Komisaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan RUPS. Dalam hal ini, Direktur Utama selaku Termohon justru telah menyelenggarakan dan mengundang Pemohon untuk menghadiri RUPS pada tanggal 27 Maret 2025, namun Pemohon tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan resmi terhadap undangan tersebut. Oleh karena itu, alasan permohonan Pemohon adalah tidak berdasar patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Pemohon Tidak Berwenang Menjalankan Fungsi Manajerial dan Tidak Memiliki Legitimasi Hukum untuk Bekerja di Indonesia

Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UUPT, Komisaris hanya memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat dan melakukan pengawasan, bukan untuk menjalankan fungsi pengelolaan dan operasional perusahaan. Fakta bahwa Pemohon justru telah menunjuk pihak ketiga, mengendalikan aset perusahaan, dan bahkan membuat perjanjian hukum tanpa keterlibatan Direksi, merupakan bukti kuat bahwa Pemohon melampaui batas kewenangannya dan melakukan tindakan yang tidak sah secara hukum.

Selain itu, Pemohon adalah Warga Negara Asing (WNA) dan sampai saat ini tidak pernah menunjukkan atau membuktikan kepemilikan izin tinggal



dan/atau izin kerja yang sah (IMTA dan KITAS) untuk bekerja di wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, tindakan Pemohon dalam menjalankan kegiatan usaha dan pengelolaan manajerial di Indonesia tidak memiliki dasar legalitas formal dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Ketenagakerjaan dan UU Keimigrasian.

3. Bahwa Permohonan Bertujuan Melegitimasi Tindakan Sepihak yang Bertentangan dengan Hukum

Permohonan ini diajukan setelah Pemohon melakukan berbagai tindakan sepihak yang kini sedang dalam proses hukum di kepolisian. Permohonan ini justru terkesan sebagai upaya legalisasi tindakan yang telah merugikan perusahaan dan bertentangan dengan hukum, antara lain:

- o Penguasaan hotel tanpa dasar hukum;
- o Penjualan miras tanpa izin yang berujung penggerebekan;
- o Pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai tanpa wewenang;
- o Penggunaan nama PT lain dalam transaksi hotel.

Oleh karena itu, permohonan ini bertentangan dengan asas itikad baik dan tidak dapat diterima secara hukum.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Termohon, Pemohon telah memberikan tanggapannya sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 5 Agustus 2025;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Termohon mengenai tidak terpenuhinya syarat formil permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa adapun permohonan pokok Pemohon adalah menetapkan agar Komisaris (Pemohon) diberikan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Vanya Asset Management, dengan agenda :

- Audit internal dan Audit keuangan PT Vanya Asset Management
- Perubahan susunan Direksi Perseroan
- Maksud dan Tujuan Perseroan
- Susunan Pemegang Saham Perseroan
- Hal-hal lain

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon tersebut didasarkan atas dalil bahwa setelah Perseroan (PT Vanya Asset Management) menjalankan maksud dan tujuannya, ada beberapa masalah yang timbul dikarenakan tidak transparannya Termohon (Direktur) dalam mengelola dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, sehingga itu Komisaris (Pemohon) berusaha untuk mengingatkan tugas dan wewenangnya agar tidak keluar dari Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang tertuang pada Akta Pendirian No 01 tertanggal 05 Juni 2023, terutama pada Pasal 15 AD/ART (vide P-1). Namun Termohon (Direktur) tidak dapat dihubungi dan komunikasi kedua belah pihak menjadi terhenti, maka Pemohon (Komisaris) secara terbuka mengirimkan Surat Teguran (Somasi) tertanggal 26 Maret 2025 No 012/SOM-SP/III/2025, dengan tujuan untuk mengingatkan kembali wewenang dan tugas Direktur (vide P-5);

Menimbang, bahwa setelah dikirimkannya SOMASI tersebut, pihak Termohon menjawab SOMASI, dan Pemohon mengirimkan Somasi balik ke Termohon, demikian atas tidak tercapai kata sepakat. Atas Surat Permohonan Pemegang Saham tertanggal 22 Maret 2025 yang dikirimkan kepada Komisaris untuk dilaksanakannya RUPS, maka Pemohon melakukan upaya Pemberhentian Sementara Jabatan Direktur per tanggal 22 Maret 2025 (vide P-7).

Menimbang, bahwa atas pemberhentian sementara tersebut Pemohon mengirimkan Surat Undangan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang pelaksanaannya akan diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2025 (vide P-8). Sementara Termohon tidak menerima penonaktifan sementara dirinya sebagai Direktur, dan tidak mau melaksanakan RUPS maka Pemohon kemudian melakukan tindakan memberhentikan lagi secara sementara jabatan Direktur yang dipegang Termohon, dengan mengirimkan Surat Penonaktifkan dan Pemberhentian Sementara, tertanggal 4 Juni 2025 (vide P-9);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengirimkan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025 (vide P-10), Namun Termohon tidak ada itikad baik untuk datang dan melaksanakannya;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan dari Termohon Hukumnya sudah sangat merugikan operasional PT Vanya Asset Management yang mana seharusnya hal-hal tersebut dilakukan setelah ada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Menimbang, bahwa disisi lain Termohon menyatakan bahwa Direktur Utama selaku Termohon justru telah menyelenggarakan dan mengundang Pemohon untuk menghadiri RUPS pada tanggal 27 Maret 2025 (vide T-7), namun Pemohon tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan resmi terhadap undangan tersebut. Oleh karena itu, alasan permohonan Pemohon adalah tidak

Halaman 43 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar karena tidak memenuhi unsur ketidakterlaksanaan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan semata-mata reaksi dari Pemohon atas agenda RUPS yang sah yang telah digagas oleh Termohon.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P.-24, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Clement Kosasih dan Ahmad Sunarko. Sedangkan Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-20 dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan T-1, berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Vanya Asset Management Nomor : 01 tanggal 05 Juni 2023, yang dicatat oleh Notaris Ida Ayu Agung Putri Indrayanti, SH.MKn diketahui ;

- Bahwa, PT Vanya Asset Management, adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
- Bahwa Pemohon yaitu Tn Mcvin Low Wei Sheng adalah Pemegang Saham sekaligus Komisaris dari PT Vanya Asset Management,
- Bahwa Termohon yaitu Tn Alfred Hartono Lukman adalah Pemegang Saham sekaligus Direktur dari PT Vanya Asset Management;
- Bahwa PT Vanya Asset Management didirikan atas kesepakatan pemegang saham yaitu Tn Mcvin Low Wei Sheng sebanyak 4.900 (empat ribu Sembilan ratus) lembar saham, sedangkan Tn Alfred Hartono Lukman memiliki sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) lembar saham dan adalah pemegang saham mayoritas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043678.AH.01.01 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Vanya Asset Management tanggal 16 Juni 2023 diketahui bahwa PT Vanya Asset Management telah sah didaftarkan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T-2, diketahui bahwa PT Vanya Asset Management yang berkedudukan hukum di Jln. Sunset Garden Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali telah sah terdaftar dengan NPWP No. 39.278.825.3-903.000 tanggal 16 Juni 2023;

Halaman 44 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon mengenai tidak terpenuhinya syarat formil permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UUPH sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dipelajari ternyata Surat undangan rapat Umum pemegang saham yang diajukan oleh Pemohon untuk tanggal pelaksanaannya adalah tanggal 9 Mei 2025. Dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025, Sedangkan Termohon justru telah menyelenggarakan dan mengundang Pemohon untuk menghadiri RUPS pada tanggal 27 Maret 2025 dengan maksud menyelesaikan seluruh permasalahan secara internal dan sesuai dengan mekanisme hukum perusahaan. Namun RUPS tersebut tidak bisa berjalan karena Pemohon tidak menghadiri undangan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menyatakan sependapat dengan Ahli .atas nama I Ketut Westra, S.H., M.H yang menyatakan pendapatnya bahwa yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang saham hanya dapat meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS, bukan menyelenggarakan sendiri. Jika Direksi menolak tanpa alasan yang sah, barulah Komisaris dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk mengizinkan RUPS dilakukan. Di luar prosedur itu, RUPS yang digelar tanpa seizin Direksi tidak memiliki legitimasi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), permohonan penetapan RUPS ke pengadilan hanya dapat diajukan dalam hal RUPS tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapai kuorum atau karena Direksi dan Komisaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan RUPS. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UUPH

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa Termohon selaku Direktur dari PT Vanya Asset Management telah melakukan kewajiban yang menjadi kewenangannya sebagai salah satu organ perseroan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Sehingga permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Komisaris (Pemohon) diberikan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 45 dari 48 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUPS) atau Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Vanya Asset Management, adalah tidak memenuhi persyaratan formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UUPT adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama dari Termohon sudah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka untuk eksepsi selebihnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah beralasan apabila Permohonan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap pokok permohonan Pemohon belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang bahwa terhadap permohonan Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa salah satu syarat permohonan rekonvensi dianggap sah dan diterima (*admissible*) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang bahwa oleh karena antara permohonan Konvensi dengan permohonan Rekonvensi terdapat pertautan/hubungan yang sangat erat maka putusan rekonvensi tidak terlepas dari putusan konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), materi pokok permohonan konvensi belum diperiksa dan diputus, dengan demikian maka permohonan Rekonvensi tidak dapat pula diperiksa dan diputus sebelum permohonan Konvensi diperiksa dan diputus terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa "jika suatu permohonan konvensi dinyatakan tidak



dapat diterima, maka secara asessor permohonan reconvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima”, maka terhadap permohonan reconvensi yang diajukan oleh Pemohon Reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/ Termohon Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka menurut ketentuan Pasal 192 Rbg, Pemohon Konvensi/ Termohon Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara a quo yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Termohon Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan permohonan Pemohon Reconvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025 oleh Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 464/Pdt.P/2025/PN Dps tanggal 8 Juli 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, A. A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H., M.H. Panitera Pengganti, kuasa Pemohon serta kuasa Termohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses / ATK.	Rp. 100.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp. 40.000,00
4. Biaya Pemanggilan.....	Rp. 16.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>6. Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).